

一、宪法规范

1. 宪法规范具有概括性、原则性之特征

法律规范：法律的基本构成单位

法律规则：构成要件+法律效果

法律原则：法律的“意向”、意图、价值。

宪法规范中原则较多：基本权利规范以原则为主

如：“国家尊重和保障人权”、

“中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由”

“中华人民共和国各民族一律平等”

规范：法律规范的涵义

规范语句：规范的表达形式，一个规范可以有不同的表达形式

“不得”、“应当”——应然助词

2. 宪法规范在内容上具有高度的政策性、政治性

宪法是“政治法”：基本国策条款、意识形态条款、对国家权力进行控制规范。

3. 宪法规范的稳定性与适应性

因为概括、原则，所以“稳定”——越模糊的规定，越稳定；

精确的规定反而“脆弱”、不稳定

适应性：体现在适用过程中，宪法的解释

二、宪法结构

1. 宪法结构主要是指宪法典的形式结构

一般分为：序言、正文、附则（大多数国家的宪法典没有附则）。

(1) 宪法序言

a/社会主义宪法：革命或斗争的历史、国家意识形态、国家的基本特征与奋斗目标

篇幅较长

论证政权的历史正当性（党的领导规定在序言中）

2018年修宪第一条：党的领导条款正式入宪，突破了原来的历史正当性论述

中国《宪法》还规定了自身的最高效力 赋予其法律上的规范性

b/资本主义国家宪法：

宪法序言一般规定制宪者、制宪的目的，内容较短。

“我合众国民（we the people of the United States），为立善盟，树正义，护国安，保共守，促公利，而使吾辈及后世得享自由之幸，特为美利坚合众国制定此宪”。

政权的合法性：民主正当性

c/宪法序言的效力问题

完全无效力说 部分有效力说

完全有效力：

规范性内容：具有法律效力

叙述性内容：指导性、拘束性的效力

宪法序言的整合功能：提供价值共识——实质整合

国民以一致行动为目的，形成共同意志，结为共同体

(2) 宪法典正文

宪法的主要内容和重心

a/总则：宪法原则和基本宪法制度、基本国策

我国宪法序言论证了党和政府的三重正当性基础：历史正当性、绩效正当性、法理正当性。最稳定整合功能，激发政治认同

无需论证

价值观宣示

b/分则：基本权利 国家机构 国家标志 宪法实施与监督

(3) 附则

自身的最高地位、生效时间、生效条件、修宪的程序

中国宪法没有附则

2. 宪法典的内容结构

权利规范：列举各项权利，概括性权利保障条款

组织规范：国家机关的设置、权力、工作程序等

基本国策条款：高度政策性、纲领性。

如：计划生育 植树造林